

Projeto de Lei Nº 243/2021

Deputado(a) Carlos Búrigo

Cria o Programa de Incentivo à Infraestrutura da Educação - PIIE, que visa a qualificação física e tecnológica da rede estadual de ensino.(SEI 5921-0100/21-4)

Art. 1º - Fica criado o Programa de Incentivo à Infraestrutura da Educação - PIIE, que visa a qualificação física e tecnológica da rede estadual de ensino, vinculado à Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

Art. 2º - O programa tem por objetivo possibilitar às empresas contribuintes de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul, a compensação de valores por elas destinados à qualificação da infraestrutura física e tecnológica das escolas estaduais, na forma desta Lei, com valores correspondentes ao ICMS a recolher, verificado no mesmo período de apuração dos repasses.

Art. 3º - A compensação do ICMS disposta no art. 2º desta Lei ocorrerá por meio de projetos cadastrados junto às Coordenadorias Regionais de Educação, vinculadas à Secretaria Estadual de Educação.

§ 1º - A compensação de valores prevista no "caput" deste artigo ocorrerá até o limite de 5% (cinco por cento) do saldo devedor do imposto, devendo ser discriminado na Guia de Informação e Apuração - GIA - e no Livro de Registro de Apuração do ICMS o respectivo valor a ser compensado.

§ 2º - A compensação a que se refere este artigo poderá ser cumulada com qualquer benefício fiscal;

§ 3º - A compensação, observados os requisitos desta Lei, deverá ser homologada posteriormente pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 4º - Cabe às Coordenadorias Regionais de Educação o exame prévio dos projetos inscritos no Programa, que serão encaminhados para aprovação final da Secretaria da Educação.

Art. 5º - Para credenciamento à obtenção de recursos de contribuintes do ICMS, o Projeto deverá observar as condições estabelecidas nesta Lei e em regulamentação do Poder Executivo.

Art. 6º - A empresa contribuinte que se utilizar indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei, mediante dolo, fraude, simulação ou má-fé, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie, estará sujeita ao pagamento do imposto não recolhido e ao pagamento de multa correspondente a duas vezes o valor da vantagem auferida irregularmente, não podendo aderir a futuros programas de Refinanciamento de Dívidas patrocinados pelo Governo do Estado.

Art. 7º - O valor global que poderá ser utilizado para aplicação em projetos vinculados ao Programa, por meio do incentivo ao contribuinte, será regulamentado pelo Poder Executivo.

§ 1º. Compete a Secretaria da Fazenda do Estado o acompanhamento dos limites de que tratam esta lei.

Art. 8º - Ao disposto nesta Lei não se aplicam as vedações da Lei Complementar nº 14.836, de 14 de janeiro de 2016, que estabelece normas de finanças públicas no âmbito do Estado, voltadas para a

responsabilidade da gestão fiscal, cria mecanismos prudenciais de controle com objetivo de alcançar o equilíbrio financeiro das contas públicas e dá outras providências.

Art. 9º - O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, regulamentará a presente Lei.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões,

Deputado(a) Carlos Búrigo

JUSTIFICATIVA

Os impactos da pandemia no aprendizado de crianças e adolescentes do estado foi objeto de estudo promovido por esta Casa Legislativa e executado pelo Instituto de Pesquisas de Opinião (IPO), que ouviu os gaúchos para entender as suas percepções sobre a educação no contexto da Covid-19.

Os principais apontamentos são sobre a necessidade de políticas públicas que assegurem o reforço escolar, promovam a segurança sanitária e investimentos para a aquisição de equipamentos e estrutura tecnológica para as aulas em formato híbrido.

Essa experiência, sem precedentes, nos leva a pensar e buscar projetos de lei que viabilizem programas de recuperação do conteúdo para mitigar a baixa aprendizagem gerada pelo ensino remoto, a compra de ferramentas tecnológicas para garantir a qualidade das aulas em formato híbrido e outras iniciativas para que seja possível manter as aulas presencialmente.

A educação merece ser a pauta prioritária no pós-crise, já que estudos recentes apontam um déficit educacional que certamente impactará no desenvolvimento econômico e resultará em mais desigualdade social em todo o país. A situação atual oferece a possibilidade de redesenhar uma educação melhor para todos, onde a equidade, a excelência e o bem-estar dos alunos serão os novos alicerces da educação. Entretanto, ainda há dúvidas se a educação pós-pandemia permitirá a chegada de um movimento de renovação pedagógica ou se simplesmente retornará exatamente como era antes.

Essa crise nos oferece uma excelente oportunidade para compreender a percepção sobre educação básica durante a pandemia e mapear a necessidade de leis/regras que ajudem na retomada das aulas presenciais, minimizando os efeitos da pandemia na educação. A resposta educacional à COVID-19 deve priorizar a colaboração e trabalhar em parcerias, estimular a colaboração multissetorial (educação, saúde, social e comunitária, entre outros), facilitar o aprendizado entre pares (que inclui o compartilhamento de experiências, informações, desafios, ideias, soluções e lições aprendidas) e fortalecer comunidades de prática para professores.

A partir desse diagnóstico, apresentamos o projeto de lei que cria o Programa de Incentivo à Infraestrutura da Educação - PIIE, que visa à qualificação física e tecnológica da rede estadual de ensino. A proposta prevê que empresas possam destinar uma parte do ICMS devido para a qualificação da infraestrutura física e tecnológica das escolas estaduais. O programa tem por objetivo possibilitar às empresas contribuintes de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, estabelecidas no

Estado do Rio Grande do Sul, a compensação de valores por elas destinados à qualificação da infraestrutura física e tecnológica das escolas estaduais, com valores correspondentes ao ICMS a recolher, verificado no mesmo período de apuração dos repasses.

Não é a primeira vez que enfrentamos uma situação de pandemia, mas estamos aprendendo a lidar adequadamente com os problemas agindo com rapidez para resolvê-los.

Pelas razões expostas, urge que esta Casa Legislativa atue de forma a contribuir com a qualificação da infraestrutura física e tecnológica das escolas estaduais a fim de garantir uma educação de qualidade aos nossos jovens. Por fim, intenciona-se que o Rio Grande do Sul seja um exemplo de inovação e possa construir uma sociedade melhor.

Deputado(a) Carlos Búrigo